

ÁMBITO DE APLICACIÓN

El Código de Ética y Conducta tiene como destinatarios a todos los administradores, trabajadores de SILVER CONSULTING S.A.S., con independencia de su nivel jerárquico y de su ubicación geográfica o funcional, y se extiende a sus prestadores de servicios, sus equivalentes, practicantes y aprendices, quienes se comprometen a cumplirlo.

Este Código brinda criterios y orientaciones generales para guiar el comportamiento de todos, partiendo de su buena fe y su buen criterio, como también de su responsabilidad por sus acciones u omisiones.

Cuando una situación careciera de un lineamiento específico, se espera que los destinatarios de este Código apliquemos los principios éticos y de requerir orientación al respecto, se consulte al jefe inmediato o al encargado de cumplimiento.

Nadie, independiente de su nivel o posición dentro de la Empresa, está autorizado a solicitar que un administrador o trabajador cometa una falta a la ética o que contravenga lo establecido en este Código y, a su vez, ningún administrador o trabajador puede justificar una conducta impropia, ilegal o que contravenga lo aquí establecido, amparándose en una orden proveniente de un superior jerárquico o del órgano social del cual hace parte.

Los administradores y trabajadores debemos exigir y tomar las medidas que estén a nuestro alcance para que los terceros a quienes contratemos actúen o realicen gestiones en nombre o por cuenta de Silver Consulting, conozcan y cumplan este Código.

Este Código es aprobado por la dirección de la empresa.

ATRIBUTOS ÉTICOS

SILVER CONSULTING S.A.S. se administra con un enfoque de sostenibilidad, de manera responsable, transparente y ética. Con base en este enfoque, se definieron los siguientes atributos éticos, los cuales apoyan, fortalecen y apalancan nuestras actuaciones y la vivencia de la ética.

Transparencia

Actuar de manera confiable, accesible, clara y honesta.

Reciprocidad

Respeto a la dignidad del otro con quien la empresa se relaciona, en un ambiente de reconocimiento mutuo de las obligaciones y derechos de las partes involucradas.

Cumplimiento

Compromiso de realizar lo prometido y de observar los parámetros, políticas, estándares y en general la normatividad aplicable a las empresas.

Pluralismo

Reconocimiento de la diversidad de las personas que contribuye, en un ambiente de respeto, a enriquecer a la organización.

Laboriosidad

Deber de los administradores, directivos y trabajadores de cumplir con las responsabilidades orientadas al logro de los objetivos de la empresa. Implica realizar con cuidado y esmero las labores y deberes que le son propios dentro de la empresa.

ORIENTACIONES ÉTICAS

Trato equitativo

Mantenemos un trato equitativo con todos nuestros grupos de interés, todos reciben el mismo trato, garantizando el ejercicio de sus derechos para presentar inquietudes, peticiones, quejas o reclamos.

Promovemos un trato equitativo, en relación con el acceso al empleo y a unas condiciones adecuadas de trabajo.

No toleramos ningún trato discriminatorio por condición de género, raza, color, nacionalidad, origen social, edad, estado civil, orientación sexual, ideología, opiniones políticas, religión o cualquier otra condición personal, física o social.

Promovemos una relación respetuosa e imparcial con nuestros clientes, basada en el reconocimiento de sus derechos y necesidades, prestando servicios de calidad de manera honesta y transparente.

Fomentamos relaciones con los proveedores basadas en el respeto, la equidad y la transparencia mutua, evitando cualquier tipo de trato indebido o fraudulento. Asimismo, promovemos y tomamos medidas para que ellos conozcan, compartan y cumplan nuestros principios éticos

Confidencialidad y Protección de la Información

Los administradores y trabajadores tenemos la responsabilidad de no divulgar información estratégica o confidencial de SILVER CONSULTING S.A.S. a la que tengamos acceso por nuestro cargo.

Velamos por la confidencialidad de la información de nuestros clientes, proveedores y trabajadores, comprometiéndonos a no revelarla a terceros, salvo consentimiento de éstos o en cumplimiento de una obligación legal.

Condiciones Laborales

Promovemos un clima laboral basado en el respeto, ofrecemos un ambiente de trabajo seguro, promovemos el equilibrio entre las responsabilidades laborales y la vida personal y familiar.

Derecho de Asociación

Reconocemos el derecho de libre asociación de nuestros trabajadores (sindicatos y pactos), respetamos su participación en cualquier tipo de negociaciones colectivas y no practicamos ningún tipo de discriminación en relación con los trabajadores vinculados a estas asociaciones.

Rechazo al Acoso

Promovemos un ambiente de trabajo donde no hay lugar a manifestaciones de violencia, de acoso físico, sexual, psicológico, moral o de cualquier otro tipo, así como abuso de autoridad en el trabajo u otra conducta que genere un entorno intimidatorio u ofensivo para los derechos personales de nuestros administradores y trabajadores.

Uso de los Bienes de la Empresa

Suministramos a nuestros trabajadores los elementos, recursos y medios requeridos para realizar las actividades laborales y el desempeño adecuado de los procesos, de acuerdo con las necesidades propias del cargo. Estos a su vez, se comprometen a utilizar los bienes, instalaciones y recursos con que SILVER CONSULTING S.A.S. cuenta para cumplir con sus fines, evitando que se usen directa o indirectamente en beneficio propio o de terceros, o que sirvan para propiciar acciones que puedan causarle perjuicios a SILVER CONSULTING S.A.S.

Estos compromisos implican, entre otras cosas:

- Proteger y cuidar los activos de la empresa de los que se disponga o a los que se tenga acceso, los cuales deberán ser utilizados de forma acorde con la finalidad de las funciones profesionales definidas.
- Proteger los sistemas informáticos, extremando sus medidas de seguridad.
- Utilizar racionalmente los recursos naturales y proteger el medio ambiente.

Conflictos de Interés

Los trabajadores nos encontramos en una situación de conflicto de interés cuando, debido a nuestras funciones, debemos tomar una decisión, o realizar u omitir una acción y nos encontremos en la posibilidad de escoger entre el interés de la empresa y nuestro interés propio o el de un tercero, de manera que, de optar por cualquiera de estos dos últimos, estaríamos comprometiendo nuestra objetividad o independencia.

Ante los conflictos de interés, la actuación de los trabajadores de SILVER CONSULTING S.A.S. deben regirse por los principios de lealtad, abstención, confidencialidad y el deber de informar toda situación de posible conflicto de interés.

Actitud de servicio

Nos comprometemos a garantizar y mantener estándares de calidad en nuestros servicios y a conservar con los clientes los canales y mecanismos de relacionamiento que permitan recibir sus necesidades y percepciones sobre los productos y servicios.

Rechazo al Fraude, la Corrupción y el Soborno

Rechazamos que los administradores, trabajadores o cualquier tercero, actuando en nombre propio o por cuenta de SILVER CONSULTING S.A.S. realicen prácticas consideradas como fraude, corrupción o soborno en cualquiera de sus formas. En este sentido, bajo ningún pretexto aceptamos que se cometan actos intencionales, por acción u omisión, para obtener un provecho indebido en detrimento de los principios e intereses SILVER CONSULTING S.A.S.

Los administradores y trabajadores de SILVER CONSULTING S.A.S. debemos realizar todas nuestras actividades con el máximo cuidado y destreza profesional de tal forma que se proteja la buena reputación de estas y se fomente la creación de valor. En este sentido, los sobornos, favores ilegítimos, la colusión, la solicitud u ofrecimiento de beneficios personales, directamente o a través de terceros, están prohibidos.

Considerando lo anterior, en el relacionamiento entre administradores y trabajadores de SILVER CONSULTING S.A.S. con terceros, aplicamos los siguientes criterios:

- Regalos y atenciones: las cortesías comerciales, como pequeños obsequios o formas de hospitalidad, solo se podrán recibir cuando su valor no supere los USD 100, siempre y cuando estos no comprometan la imparcialidad en la toma de decisiones, la integridad, ni la reputación de la empresa.
- Participación en eventos: la participación en eventos es una forma de establecer y afianzar relaciones comerciales, mantenerse actualizado en las industrias en las que opera SILVER CONSULTING S.A.S., conocer desarrollos tecnológicos y en general mantenerse al tanto de temas relevantes para la adecuada sostenibilidad de su negocio. La participación en eventos solo se permite cuando tenga un fin legítimo, no comprometa la imparcialidad en la toma de decisiones, la reputación, ni la integridad de la empresa.
- Donaciones y gestión social: las donaciones a organizaciones benéficas, entidades y/o iniciativas sin ánimo de lucro y los proyectos de gestión social son un medio para gestionar las oportunidades, impactos y riesgos económicos, medioambientales y sociales y crear valor. Solo se permiten cuando tengan un fin legítimo, no vayan en contra de la normatividad aplicable y no comprometan la reputación ni la integridad de la empresa.
- Pagos indebidos para la facilitación de trámites: los pagos para facilitar, asegurar o acelerar decisiones o acciones a las que tiene derecho el pagador están expresamente prohibidos. No es aceptable que un administrador o trabajador, socios comerciales, proveedores, contratistas,

intermediarios, y en general terceros actuando en nombre de aquellas, realicen este tipo de pagos.

- Donaciones o aportes a organizaciones políticas: SILVER CONSULTING S.A.S. no financia ni promueve partidos políticos, ni a sus representantes o candidatos, ni efectúan patrocinios de congresos o actividades que tengan como fin la propaganda política. Por ello, no podemos utilizar para tales propósitos los bienes (sistemas de información, reuniones internas o externas, entre otros), ni los recursos de SILVER CONSULTING S.A.S.

Así mismo, SILVER CONSULTING S.A.S. se abstienen de ejercer cualquier presión directa o indirecta a representantes políticos, y tampoco promueven a ninguno de sus administradores o trabajadores para hacerlo, ya sea en favor de un partido o una persona específica.

Competencia Leal

Mantenemos relaciones honestas, constructivas e idóneas con nuestros competidores. Esto implica, entre otros compromisos:

- Competir en los mercados de forma leal sin realizar publicidad engañosa o denigratoria de la competencia o de terceros.
- Obtener información de la competencia, siempre de forma legal.
- Cumplir las normativas de defensa de la competencia, evitando cualquier conducta que constituya o pueda constituir colusión, abuso o restricción de la competencia.

Respeto a los Derechos Humanos

Realizamos todas nuestras operaciones en un marco de respeto y promoción de los derechos humanos, particularmente los reconocidos por las legislaciones nacionales e iniciativas globales.

Rechazamos que cualesquiera de nuestros grupos de interés realicen directamente o actúen como cómplices de prácticas que violen los derechos humanos. Asimismo, rechazamos cualquier tipo de pago destinado a sufragar grupos armados al margen de la ley o que contribuyan al terrorismo o al lavado de activos.

Rechazamos de manera categórica el trabajo infantil o cualquier forma de trabajo forzado y nos comprometemos a dar a conocer esta posición a nuestros grupos de interés, especialmente a proveedores y contratistas.

CONSULTA Y REPORTE

En caso de duda en la aplicación de este Código o ante el conocimiento de alguna situación que pudiera estar en contravía de los criterios aquí definidos, se deberá informar y consultar con el jefe inmediato.

Tanto los datos de la persona como la información suministrada serán tratados bajo la estricta confidencialidad. En caso de considerarse necesario, el reporte podrá hacerse de manera anónima.

En ambos casos, en la medida de lo posible, se deberá reportar la mayor información posible que permita realizar las investigaciones que sean del caso con el fin de tener los elementos claros para guiar de manera precisa la consulta realizada.

Quien reporte situaciones reales o potenciales de incumplimiento, no será objeto de represalias ni obtendrá recompensas por comunicar estas situaciones.

SEGUIMIENTO

El cumplimiento del Código de Ética y Conducta es supervisado por el Gerente General de la empresa.

En caso de incumplimiento del Código de Ética y Conducta, informará a la(s) instancia(s) definidas internamente para los trámites de su competencia y para tomar los correctivos respecto al incumplimiento.

Este Código se revisará y actualizará periódicamente, cuando hubiera lugar.

SANCIONES

El administrador o trabajador al que se le compruebe una violación o infracción a este Código, previo el cumplimiento del proceso disciplinario establecido y respetando el debido proceso y el derecho de defensa, estará sujeto a las medidas disciplinarias pertinentes.

Los actos ilegales, debidamente soportados y analizados, tendrán la respuesta administrativa y legal acorde con lo establecido en la normatividad aplicable, que puede consistir en la remoción del cargo, la terminación de la relación laboral y cualquier otra acción legal necesaria para proteger los intereses de SILVER CONSULTING S.A.S.